

1502595-73.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/12/2022

... ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS. O tipo penal previsto no artigo 34 da Lei nº 11.343 /2006 é subsidiário em relação ao 33, de modo que a posse ou guarda de instrumentos destinados à fabricação de drogas, uma vez praticadas no mesmo contexto fático do tráfico e com a finalidade de comercialização do entorpecente produzido, constituem atos preparatórios do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502595-73.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502595-73.2021.8.26.0320

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2219310/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19596004 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1876/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2219310 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1876/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAMARA LUZIA DE OLIVEIRA FARIA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 17h30, na Rua Equador, nº 81, Parque Residencial Belinha Ometto, nesta Cidade e Comarca, TAMARA LUZIA DE OLIVEIRA FARIA e ISAIAS JUNIOR BONIFÁCIO DA SILVA, associados para prática do tráfico de drogas: (a) guardavam, para comercialização com terceiros, aproximadamente 46,145kg (quarenta e seis quilos e cento e quarenta cinco gramas) da droga cocaína, acondicionadas em 710 microtubos plásticos, 1.790 papéletes e 04 sacolas plásticas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 21/23, laudo de constatação de fls. 64/72 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 124/128); (b) guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cerca de 278,8g (duzentos e setenta e oito gramas e oito decigramas) da substância cafeína, 05 potes com pó branco, 01 frasco de fermento químico em pó, 02 frascos e 03 garrafas com líquido transparente não identificado e 02 frascos de éter, insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas; (c) guardavam 11.200 microtubos vazios, 01 balança, 03 rolos de saco plástico, 01 prato, 01 peneira, 02 colheres, 04 vasilhas plásticas, 01 caixa de luva descartável e 01 cartela de adesivos, objetos destinados à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 23/25).

Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 66/74).

Laudo pericial do local dos fatos de fls. 160/168.

Laudo pericial toxicológico de fls. 126/130.

Os acusados apresentaram resposta à acusação (fl. 199/203).

Realizada audiência de instrução colheu-se o depoimento de duas testemunhas, bem como, realizou-se o interrogatório dos acusados.

O Ministério Público apresentou alegações finais de fls. 280/291 pugnando pela condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa da acusada Tamara apresentou alegações finais de fls. 300/343 suscitando, preliminarmente, nulidade decorrente da atuação da guarda municipal além de suas atribuições constitucionais, bem como, nulidade decorrente da busca domiciliar realizada. No mérito, requer absolvição por insuficiência do acervo probatório. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção quanto aos crimes previstos art. 33, §1º, inciso I, e art. 34, da Lei de Drogas.

A Defesa do acusado Isaias apresentou alegações finais de fls. 347/355 requerendo a absolvição por insuficiência do acervo probatório. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção quanto aos crimes previstos art. 33, §1º, inciso I, e art. 34, da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade decorrente da abordagem realizada por guardas civil municipais, vez que atuaram dentro de suas atribuições diante da situação de flagrante delito desvendado após abordagem fundamentada não apenas na existência prévia de denúncias relacionadas ao imóvel de Tamara, mas também pelo fato de Isaias estar de frente à referida casa e tendo se comportado demonstrando nervosismo ao avistar a guarnição.

Da mesma sorte, afasto a preliminar de nulidade decorrente das buscas realizadas na residência de Tamara, vez que autorizados pela acusada que, inclusive, indicou aos agentes o local onde os entorpecentes estavam escondidos.

No mérito, a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 CAPUT DA LEI 11.343/06

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 23/35), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 66/74) e pelo Laudo Pericial Toxicológico de fls. 126/130.

A autoria também restou indubitosa quanto a ambos acusados.

Interrogado em juízo, o acusado Isaias negou a prática delitiva. Afirmou que tinha um relacionamento amoroso com Tamara e foi ao local para se relacionarem, mas desconhecia que houvesse entorpecentes guardados no local. Afirmou que tem uma passagem por tráfico, mas não estava mais envolvido com nada de ilícito.

Interrogada em juízo, a acusada Tamara confessou parcialmente os fatos. Afirmou que estava guardando a droga em sua casa, porque tinha sido mandada embora e tem três filhos. Escondeu a droga na casa e não tinha combinado o valor. Negou comercializar a droga. Disse que tinha um relacionamento com Isaias e pediu para ele entrar

quando viu os “policiais”. Questionada sobre a receita da droga, disse que estava dentro do armário. O rapaz que deixou a droga pediu para deixar uma quantidade separada para ele, deixando-a na caixa de correio. Nega que tenha mostrado conversa do celular. Negou ter confessado a participação de Isaias, dizendo que estava se relacionando com ele há alguns dias. Seu ex-namorado tinha sido preso recentemente. Todavia, a negativa de Isaias e a tentativa de Tamara de isentar a responsabilidade de seu comparsa restaram inverossímeis e desprendidas do restante do acervo probatório.

A testemunha José Ronaldo da Nobrega, guarda civil municipal, afirmou que receberam informação pela central da GCM e tinham outros informes de que biqueiras do bairro era abastecidas por droga preparada naquela rua. No dia do fato receberam ligação de que na casa havia droga, não se recordando se indicava nomes. Passando pela rua avistaram ISAIAS defronte daquela residência, na calçada, falando com TAMARA. Ao avistar a viatura, ISAIAS se portou de maneira nervosa e foi rapidamente para dentro da residência com uma bicicleta, enquanto TAMARA ficou onde estava. ISAIAS estava no quintal da residência, chamaram-no para fora e fizeram a abordagem. Com ISAIAS, em revista, encontraram um celular. Não revistaram TAMARA por não haver guarda feminina naquele momento. Conversaram com TAMARA, que ali residia, e em princípio negou qualquer ilícito. Porém, depois, afirmou que havia droga na casa. Com autorização de TAMARA entraram na casa e ela pegou a chave de um armário, onde encontraram toda a droga e materiais apreendidos. ISAIAS alegou que tinha relacionamento com a corré, mas ela negou. TAMARA disse que ISAIAS estava lá para pegar drogas, que estavam separadas, numa caixa de correio. Nessa caixa encontraram 140 poções de cocaína. Segundo TAMARA, ISAIAS fazia a distribuição de droga nos locais, enquanto ela fazia o preparo e embalagem, inclusive ela mostrou uma “receita” de como fazer a mistura. TAMARA também mostrou para eles e na delegacia mensagem no celular enviada por ISAIAS, dizendo que iria buscar a droga na casa dela, que era para ela separar. Conhecia o réu de anterior situação de receptação de peças de veículo na residência dele.

A testemunha Danilo Amaral Luna Soliz, também guarda civil municipal, prestou declarações consonantes com o quanto declarado por seu companheiro de guarnição. Neste aspecto, importante salientar que o depoimento prestado por agentes públicos, durante a instrução processual, de forma clara e harmônica, merece credibilidade. Nesse sentido, há farta jurisprudência:

“O valor de depoimento testemunhal de policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC nº 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996).

Não se infere dos autos qualquer prova de abuso de autoridade pelos agentes, ou de que teriam qualquer interesse em deturpar a verdade, apontando situação inexistente e incriminando inocentes. Não havendo, dessa forma, razão alguma para se desconfiar de suas palavras.

Assim, com base na prova oral colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação dos acusados quanto a esta imputação.

DO DELITO DESCRITO NO ART. 34 DA LEI 11.343/06

Com relação ao delito do art. 34 da Lei de Drogas, entendo que, no caso concreto, o

tipo penal previsto no art. 34 da Lei de Drogas foi subsidiário em relação ao art. 33, pois as condutas imputadas aos denunciados destinavam-se precipuamente a um só crime-fim: o tráfico de entorpecentes, não ficando caracterizada a existência de contextos autônomos aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado - a saúde pública - de forma distinta, o que vergasta a ocorrência de concurso material entre os delitos retromencionados. Neste sentido vem se consolidando a jurisprudência, veja-se:

CONSUNÇÃO - ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.343/2006 - TRÁFICO DE DROGAS. O tipo penal previsto no artigo 34 da Lei nº 11.343 /2006 é subsidiário em relação ao 33, de modo que a posse ou guarda de instrumentos destinados à fabricação de drogas, uma vez praticadas no mesmo contexto fático do tráfico e com a finalidade de comercialização do entorpecente produzido, constituem atos preparatórios do crime-fim mais grave, razão pela qual hão de ser por este absorvidas, observado o princípio da consunção. (...) (STF - HC 170640/SP - Primeira Turma - Rel. Min. Marco Aurélio - Julgamento 11/02/2020 - Publicação 07/04/2020).

Desse modo, entendo ser o caso de aplicar o princípio da consunção no que respeita às condutas relativas ao art. 34 da Lei 11.343/06 em relação ao delito já reconhecido e descrito no art. 33, caput do mesmo diploma. Por via de consequência, cumpre absolver os acusados desta imputação por atipicidade da conduta.

DO DELITO DESCRITO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06

Com base no mesmo acervo probatório tenho que bem demonstrada a materialidade e autoria delitiva quanto a esta imputação. Destaca-se que a quantidade de cocaína e o modo de acondicionamento (mais de 46kg da droga acondicionada em 710 microtubos plásticos, 1.790 papérolas e 04 sacolas plásticas), acompanhada de ampla variedade de instrumentos, insumo e apetrechos, são circunstâncias suficientemente aptas a demonstrar que os réus estavam associados, de forma estável e permanente, para o fim de realizarem o preparo e fracionamento da droga na residência de Tamara, com vistas à posterior distribuição por Isaias nos pontos de venda. Em reforço tal presunção, temos as conversas entabuladas pelos acusados por mensagens no celular, as quais demonstram, inclusive, como se dava a divisão de tarefas.

Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação dos acusados Samuel nas penas do art. 33, caput e do art. 35 da Lei 11.333/2006.

Deste modo, passo a individualizar e quantificar a pena destes delitos.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, verifico a expressiva quantidade de drogas, produtos químicos e demais apetrechos apreendidos. Ainda nesta etapa, verifico que o acusado Isaias ostenta maus antecedentes. Assim, quanto ao delito de tráfico, fixo a pena base de Isaias em 06 anos de reclusão e no pagamento de 600 dias multa, no mínimo legal; e a pena base de Tamara em 05 anos e 06 meses de reclusão e no pagamento de 550 dias multa, no mínimo legal. Quanto ao delito de associação fixo a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 840 dias multa, no mínimo legal para Isaias e 3 anos e 3 meses e 770 dias multa, no mínimo legal para Tamara. Em segunda fase deixo de considerar a atenuante da confissão quanto à acusada Tamara, vez que buscou com sua versão isentar de responsabilidade seu comparsa, afastando-se dos fundamentos do instituto, que pressupõe arrependimento e espírito colaborativo.

Em terceira fase, tenho que os acusados não fazem jus ao redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, vez que a expressiva quantidade dos entorpecentes, produtos químicos e demais apetrechos apreendidos denotam maior engajamento com o comércio espúrio e não um episódio isolado na vida dos acusados.

DO CONCURSO MATERIAL

Considerando que os agentes, mediante mais de uma ação, praticou dois ou mais crimes, de natureza diversa, cumpre aplicar cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, nos termos do art. 69, caput, do CP.

Desse modo, fixo a pena total definitiva de Isaias em 9 anos e 6 meses de reclusão e 1440 dias multa, fixados no mínimo legal e a pena total de Tamara em 8 anos e 9 meses de reclusão e 1320 dias multa, fixados no mínimo legal.

Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, por não atenderem os acusados aos requisitos legais estabelecidos, respectivamente, pelo art. 44 e art. 77 do Código Penal.

Considerando a quantidade de pena aplicada e a natureza hedionda do delito, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

CONDENAR os réus como incurso no art. 33, caput e no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP, impondo a:

ISAIAS JUNIOR BONIFÁCIO DA SILVA a pena de 9 anos e 6 meses de reclusão e 1440 dias multa, fixados no mínimo legal a unidade, em regime inicial, FECHADO;

TAMARA LUZIA DE OLIVEIRA FARIA a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 1320 dias multa, fixados no mínimo legal a unidade, em regime inicial, FECHADO.